

CONDICIONES DE COMPRA COTIZACIONES

I. Municipalidad Las Cabras

I.- Aceptación de condiciones

La sola presentación de la cotización por el proponente implica su aceptación cabal de todas y cada una de las disposiciones contenidas en el presente documento, tanto Administrativas como Técnicas, haciéndose responsable del estudio de todos los antecedentes y la verificación de su concordancia, manifestando su conformidad, y sin ningún tipo de reserva ni condiciones a toda la documentación que se pudiera acompañar.

II.- Contraparte Técnica por parte de la Ilustre Municipalidad de Las Cabras

La contraparte técnica corresponde a la unidad requirente, representada por su Directivo o quien le subroga legalmente.

III.- Formalización del proceso

Se formalizará únicamente con la emisión de la orden de compra y la aceptación por parte del proveedor en el portal Mercado Público, esto último en un plazo no mayor de 24 horas a partir de su notificación, sin perjuicio de las indicaciones internas de la I. Municipalidad de Las Cabras.

IV.- Vigencia y duración del Contrato.

El Contrato - Orden de compra regirá a partir de la aceptación del documento por parte del proveedor en el sistema de información Mercado Público y hasta la entrega total del servicio y/o producto adquirido, según plazo establecido por la unidad requirente, o el proveedor en su cotización, en la medida que esta haya sido aceptada.

V.- Garantías y/o Conformidad del servicio

La recepción conforme debidamente certificada por la unidad requirente, tanto para la facturación como el pago posterior correspondiente, constituye garantía respecto de la correcta prestación del servicio y/o provisión de bienes.

VI.- Obligaciones del Proveedor

- Adjuntar a su oferta la totalidad de los antecedentes e información requerida en el Formulario solicitud cotización y/o en los adjuntos que disponga la unidad requirente.
- Si bien el proveedor debe encontrarse en estado Hábil en el Registro de proveedores al momento de realizar su oferta, también deberá estarlo para la emisión de la Orden de compra.
- Prestar el servicio y/o provisión de bienes contratado, en la forma (calidad, cantidad, etc), tiempos y plazo convenido con la unidad requirente
- Aceptar la Orden de compra emitida por la entidad en un **plazo no mayor de 24 horas a partir de su notificación**. En caso contrario, se podrá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud, lo que permitirá gestionar una nueva selección de darse las condiciones para aquello.

Si el proveedor rechaza la Orden de compra el servicio podrá seleccionar un nuevo proveedor, en la medida que cumpla con los requerimientos y condiciones de contratación y exista la disponibilidad presupuestaria correspondiente, o bien, se generará un nuevo proceso de compra.

VII.- De recepción de bienes y/o servicios por parte de la Municipalidad

La recepción de bienes muebles deberá efectuarse a través de Guía de despacho, y ajustarse estrictamente a la Orden de Compra en cuanto a productos, cantidades y montos. En caso de no existir conformidad entre ambos documentos respecto de su contenido (cantidad, precio y/o detalle de los artículos), o entre lo requerido y lo entregado respecto a la calidad, cantidad o tipo de bien, estos no serán recibidos y se formularán las observaciones al proveedor en la guía de despacho.

La recepción de servicios se efectuará ajustándose estrictamente a lo señalado en la Orden de Compra y los documentos que la fundamentan y, en caso de no existir conformidad sobre el detalle en el acta de recepción del servicio respecto de la Orden de Compra o entre lo requerido y lo efectivamente ejecutado en cuanto a la calidad o tipo de servicio, no se dará curso a la recepción conforme del mismo, debiendo el proveedor subsanar lo observado y dar cumplimiento a la obligación contraída.

La unidad requirente dará conformidad a la recepción de bienes y/o servicios según las condiciones establecidas en las Bases y/o antecedentes que dieron origen a la contratación, para lo que emitirá certificado que dé cuenta de la recepción conforme de la adquisición y/o contratación, el que deberá contar con los respectivos Vº Bº del Director de la unidad requirente y encargado de la supervisión del servicio, si lo contempla, debiendo acompañar verificadores acordes a su naturaleza, que demuestren la entrega del bien o el cumplimiento del servicio; fotografías, informes, actas, etc.

Estos servirán de respaldo para ejecutar la recepción conforme de la Orden de compra en el sistema de información Mercado Público, por lo que la unidad requirente remitirá lo anterior a la Oficina Municipal ChileCompra y, una vez registrada la recepción conforme del bien y/o servicio en la plataforma mercado público, ésta última comunicará de aquello a la unidad requirente, para que dé aviso al proveedor para la emisión de la factura o boleta de honorarios correspondiente.

VIII.- Multas

La no entrega de los bienes y/o servicios en tiempo y forma acordados, facultará a la I. Municipalidad de Las Cabras a aplicar una multa equivalente al 3% del monto total de la Orden de compra, por cada día de atraso, con un tope del 15%, aplicable en el pago.

Superado este último porcentaje, se procederá a solicitud de cancelación de la respectiva orden de compra.

Las multas se aplicarán conforme al siguiente procedimiento;

- Será responsabilidad de la contraparte técnica del contrato calificar si corresponde aplicar una multa al proveedor,
- La contraparte técnica emitirá informe respecto de la aplicación de multa y los hechos que la fundamentan, el cual será notificado al proveedor vía correo electrónico, teniendo a partir de aquello un plazo de tres días hábiles para efectuar sus descargos, por escrito.
- Si vencido el plazo no se presentan descargos se aplicará la medida, para lo que la unidad confeccionara y tramitará Decreto correspondiente, o bien, remitirá la totalidad de los antecedentes al área jurídica de la municipalidad para gestionarlo.
- Si por el contrario, el proveedor presenta descargos en el plazo establecido para aquello, la Municipalidad, a través de la unidad requirente tendrá un plazo de 10 días hábiles para rechazarlos o acogerlos, sea total o parcialmente:
 - a) Rechazados total o parcialmente; la unidad confeccionara y tramitará Decreto correspondiente, o bien, remitirá la totalidad de los antecedentes al área jurídica de la municipalidad para gestionarlo. Del documento se emitirá copia a la Dirección de Administración y Finanzas para hacer efectiva la multa en el pago más próximo y a la Oficina Municipal ChileCompra para su publicación en el sistema de información Mercado Público.
 - b) En el caso de no existir documentos de pago pendientes, el proveedor deberá pagar en un plazo máximo de diez días posteriores a la notificación, vía transferencia, vale vista, cheque o pago directo en dependencias de Tesorería Municipal.
 - c) La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado

Respecto de cualquier incumplimiento en la provisión del bien y/o servicio contratado, exista o no documento de cobro, la municipalidad publicará documento dejando constancia de aquel, en la correspondiente ficha del proveedor en la plataforma Mercado Público

IXI.- Término del Contrato

Por acuerdo entre las partes

La Municipalidad y el proveedor podrán poner término al contrato, de común acuerdo, siempre que el Proveedor no se encuentre en mora de cumplir sus obligaciones, por causas que, a juicio de ambas partes, hagan imposible su cumplimiento.

En este caso, el contrato se declarará terminado. El proveedor renuncia expresamente a toda otra indemnización o cobro contra la Municipalidad por daños, perjuicios o por cualquiera otra causa que se derive directa o indirectamente del contrato o de su terminación anticipada.

Por incumplimiento del Contratista

La Municipalidad deberá poner término anticipado al contrato/orden de compra cuando se presente cualquiera de las situaciones previstas en el Artículo 130 del Reglamento de la Ley de compras, en las presentes Condiciones de compra, anexos, etc que den origen al Contrato/Orden de compra.

Si a juicio de la Municipalidad, el proveedor ha hecho abandono y/o ha incumplido gravemente las obligaciones establecidas en el Contrato/Orden de compra, considerando lo señalado en el Artículo anterior (Multas) del presente documento, en cuanto a los incumplimientos, porcentajes y procedimiento de aplicación de multas

Liquidación anticipada del contrato.

La Municipalidad comunicará al proveedor por escrito, el término del Contrato/Orden de compra y su liquidación anticipada, aplicándole las sanciones y efectuándole los cobros que se indican a continuación, lo que se formalizará a través de decreto alcaldicio:

- Multas establecidas en el presente documento, descontadas administrativamente del pago más próximo
- Cobro de Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, si procediere.

A partir de la referida comunicación, para todos los efectos legales el Contrato/Orden de compra se entenderá terminado. Asimismo, la Municipalidad suspenderá todo pago pendiente por parte de esta y cobrará todas las multas e indemnizaciones que procedan.

Si la Municipalidad resultare deudor del proveedor, se procederá a pagar el estado de pago final.

Si, por el contrario, el proveedor es el deudor, se acordará un procedimiento de pago entre las partes o en su defecto se le descontará de cualquier suma que la Municipalidad le adeude en ese momento o le pudiere adeudar posteriormente en relación con el Contrato.

En el caso que dichas sumas no cubran los montos adeudados por el proveedor, éstos serán exigibles de inmediato, procediendo la Municipalidad a su cobro.

Caso fortuito o fuerza mayor

Se entenderá por Caso fortuito o Fuerza mayor cualesquier hecho o daño que provenga de una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, es decir, ni imputable al proveedor ni a la Municipalidad e imprevisible, lo que incluye eventos naturales, que impida el cumplimiento de una obligación.

Fuerza mayor no incluirá cualquier daño causado por la negligencia o acción intencional de una parte o ambas partes, ni tampoco incluye insuficiencia o falta de fondos para efectuar el pago requerido bajo el contrato.

La parte afectada por un evento de caso fortuito o fuerza mayor tomará todas las medidas razonables para eliminar las inhabilidades que impidan el cumplimiento de sus obligaciones con la mínima demora. También notificará a la otra parte de tal evento tan pronto como sea posible, acompañando las evidencias de las causas y naturaleza de dicho evento y medidas restauratorias para volver a situación normal.

Las partes tomarán todas las medidas razonables para minimizar las consecuencias de cualquier evento.

En ningún caso darán derecho a indemnización o aumento de plazo para la entrega de productos y/o servicios, las siguientes condiciones que pudieran llegar a afectar el Contrato:

- Los paros, huelgas u otros conflictos laborales, sean éstos legales o ilegales, de su propio personal en el terreno, talleres y fábricas y sus proveedores.
- Las de cualquier otra índole que impidan el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, aunque las hagan más onerosas.

Los actos administrativos que dispongan la terminación anticipada del contrato deberán ser fundados y publicados en el Sistema de Información.

X.- Liquidación de Contrato/Orden de compra.

Se ejecutará de acuerdo a lo señalado en el presente documento y procederá si el proveedor no ha dado cumplimiento a todas las exigencias establecidas en este documento y su cotización.

Los actos administrativos que dispongan la terminación anticipada del Contrato/Orden de compra deberán ser fundados y publicados en el Sistema de Información.

XI.- Forma y condiciones de pago, Protocolo emisión documentos de cobro

Un solo estado de pago, equivalente al 100 %, a pagar dentro de los 30 días hábiles siguientes de terminada la prestación de servicios o bien, pagos parcializados dependiendo de la naturaleza del servicio, lo que se especificará en el documento denominado Formulario Solicitud Cotización, refrendado en documento Requerimientos y condiciones de compra, contra presentación de:

- Factura/s y Guía/s de despacho o Boleta de Honorarios, emitida con un máximo de 2 días anteriores al ingreso
En ella DEBERA incorporar información respecto de cuenta bancaria con el propósito de depositar o transferir el respectivo monto. En su defecto, anexar dicha información.
- Orden de compra en estado RECEPCION CONFORME.
- Ingreso a bodega si corresponde
- Certificado de recepción conforme, emitido por la unidad requirente
- Verificadores respecto del servicio, lo que será responsabilidad de la unidad requirente. Con todo, tales verificadores deberán ser atingentes a la esencia del servicio contratado
- Informe de aplicación de multas, en caso que corresponda

Al momento de emitir el documento de cobro respecto de la provisión de bienes y/o servicios, sea Boleta de honorarios o Factura, el proveedor deberá considerar las siguientes disposiciones:

- El monto total del documento de cobro no deberá superar en ningún caso el valor indicado en la Orden de compra, independiente que la diferencia se genere particularmente por efectos decimales o aproximación de decimales a valores enteros.

- Los datos que se individualizan no deberán presentar ningún tipo de errores, falta de datos, diferencias de pesos, abreviaturas incorrectas, incongruencias, frases cortadas o cualquier otra anomalía que impida la correcta verificación y/o asociación de datos.
- El documento de cobro deberá señalar correctamente lo siguiente:

Razón Social	I.Municipalidad de Las Cabras
Rut	69.080.800-5
Dirección	José Miguel Carrera # 355, Las Cabras / VI Región
Giro	Servicio Público
ID Órdenes de compra	
Nros Guías de despacho	

En el mismo contexto, el documento de cobro deberá proporcionar la siguiente información respecto del proveedor:

Nombre o Razón Social :
Rut :
Banco :
Tipo cuenta (Corriente, Vista, Ahorro, Rut) :
N° cuenta :
Correo electrónico (para envío de comprobante de transferencia) :